N.R.G. 26615/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Maria Letizia Tricoli,
letti gli atti ed i documenti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., *Parte_1* ricorreva al Tribunale adito esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, nel complesso condominiale di via dei Fienili nn. 63-65, distinto catastalmente come in atti; che l'anzidetta unità immobiliare, sita al piano terra e consistente nell'ex locale magazzino di tale edificio, aveva due accessi, uno al civico 63 e l'altro raggiungibile passando per l'androne condominiale del civico 65, denominato erroneamente "locale riunioni condominiali", che portava al cortile privato della proprietà *Pt_1* il quale a sua volta metteva in collegamento le due parti, nord ed ovest, dell'immobile; che originariamente il suddetto cortile era accessibile sia passando attraverso il citato androne condominiale, sia mediante un ulteriore passaggio ubicato all'altezza del primo pianerottolo della scala condominiale, passaggi in passato entrambi chiusi dalla precedente proprietà, il primo con una grata in ferro ed il secondo con la tamponatura del varco di ingresso preesistente; che l'immobile *de quo* era stato oggetto di diversi abusi edilizi in esito all'accertamento dei quali era stato ingiunto alla precedente proprietà di demolire l'opera abusiva e ripristinare lo stato dei luoghi, ivi compresa la riapertura dei varchi di passaggio chiusi; che l'esponente, nell'atto di compravendita del 30 dicembre 2021 assumeva l'obbligo di completare il ripristino necessario alla conformità urbanistica; che, quindi, l'esponente, in data 24 gennaio 2023, depositava presso i competenti uffici la *CP_1* per completare le opere di ripristino, che prevedeva anche la modifica della destinazione d'uso da magazzino ad abitazione la divisione dell'unità immobiliare in due abitazioni indipendenti, distinte con gli interni A e B, che condividevano il cortile, considerato che l'interno B, situato sul lato opposto del fabbricato, non poteva essere raggiunto passando per il civico 63, bensì esclusivamente attraverso l'area condominiale a cui si accedeva dal civico 65; che, pertanto, l'apertura di tali varchi di passaggio costituiva, non soltanto una strada necessitata per evitare di incorrere in sanzioni in caso di accertamento della persistenza dell'abuso, ma anche il legittimo esercizio del diritto di proprietà acquisito dall'esponente volto a consentire un accesso separato per ciascuna delle due abitazioni; che informato a mero titolo di cortesia l'amministratore del Condominio, *Parte_2* *[...]*, del suo interesse ad utilizzare il suddetto accesso al proprio locale mediante il ripristino del varco preesistente, quest'ultimo, dopo aver negato la sussistenza del diritto, poneva in essere dei comportamenti ostruzionistici, bloccando, ad esempio, nel mese di marzo 2023 un primo tentativo

di ripristino del varco e negando all'esponente persino la consegna delle chiavi del vano contatori, così impedendo la regolarizzazione della fornitura di corrente nel proprio immobile, provvedendo addirittura a fare installare una telecamera di fronte al varco; che in data 14 marzo 2024, non potendo più tenere sospesi i lavori di ristrutturazione, che avevano già accumulato un ingente ritardo a causa della condotta del *Pt_2* l'esponente incaricava un fabbro affinché ripristinasse il varco di passaggio collocando un cancello al posto della grata, previa comunicazione email all'amministratore; che gli operai procedevano, quindi, alla rimozione della grata ed al rifacimento dell'intonaco e delle strutture ammalorate, venendo molestati durante il corso dei lavori dall'amministratore e dagli altri condomini; che, nonostante tutto, i lavori venivano portati a compimento e, in attesa della collocazione del cancello da parte del fabbro, per non lasciare aperto il passaggio, veniva ricollocata provvisoriamente la grata; che nella notte l'amministratore, ad insaputa della ricorrente, asportava la predetta grata lasciando così libero l'accesso alla sua abitazione; che l'esponente si trovava, quindi, costretta ad allertare immediatamente un fabbro, il quale installava il cancello in data 22 marzo 2024, applicando un costo maggiorato per l'urgenza; che il giorno successivo il *Pt_2* senza avvertire essa esponente, incaricava una ditta di installare la grata davanti al cancello impedendo il libero accesso alla sua proprietà attraverso l'illegittimo collocamento della grata di fronte al cancello che conduceva al cortile di sua proprietà e per tal via all'interno B dell'abitazione; che l'amministratore poneva in atto comportamenti ostruzionistici volti ad impedire anche l'apertura del varco di accesso murato a ridosso della scala condominiale indebitamente chiuso, proponendo ricorso per denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c. al fine di inibire all'esponente l'intervento demolitorio che era stato preannunciato all'amministratore tramite email; che l'esponente aveva diritto di vedere tutelato il pieno possesso dell'immobile di sua proprietà, mediante la rimozione della grata illegittimamente interposta dall'Amministratore di *Parte_3* tra il cancello di ingresso al cortile di proprietà *Pt_1* ed il locale riunioni condominiali di proprietà comune, nonché attraverso l'accertamento del suo ulteriore diritto a riaprire, in aggiunta al varco di cui sopra, anche il varco di passaggio a ridosso della scala condominiale, considerato che tali interventi rientravano, comunque, nella sfera di operatività dell'art. 1102 c.c.

Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse ordinata la reintegra nel pieno possesso del proprio bene immobile ubicato in Roma, nel *Parte_3* *Controparte_2*, mediante la rimozione della grata illegittimamente installata dinanzi al cancello di ingresso al cortile di sua proprietà, nonché che venisse ordinato alla parte resistente di desistere da qualunque ulteriore iniziativa o condotta volte a precludere alla ricorrente l'accesso al predetto passaggio; chiedeva, altresì, che venisse ordinato alla parte resistente di porre fine ai comportamenti ostruzionistici descritti in narrativa, che impedivano alla ricorrente di avviare gli interventi di riapertura del varco di passaggio chiuso all'altezza del primo pianerottolo della scala condominiale, nonché di desistere da qualunque ulteriore iniziativa o condotta volte ad ostacolare i lavori o comunque a precludere alla ricorrente l'accesso al predetto passaggio, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni nel successivo eventuale giudizio di merito e con vittoria delle spese di lite.

Il resistente *Parte_2* si costituiva in giudizio in proprio e nella qualità di amministratore del *Parte_4*, contestando la fondatezza della pretesa avversaria non essendo configurabile nella specie un possesso tutelabile; deduceva, inoltre, che non rispondeva al vero che il locale per cui era causa aveva accesso dai numeri 63 e 65, in quanto detto locale

aveva accesso esclusivamente dai civici 63 e 63/A, mentre il civico 65 costituiva l'accesso all'androne condominiale con il quale l'unità della ricorrente non era in alcun modo collegata, così come non rispondeva al vero che al locale della ricorrente era annesso un cortile privato che aveva accesso all'androne condominiale, trattandosi invece di un ulteriore vano annesso all'unità della ricorrente; che, inoltre, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il vano per cui era causa non affacciava direttamente sull'androne condominiale, ma su un altro vano di proprietà comune, attualmente utilizzato per lo svolgimento delle riunioni condominiali; che, in ogni caso, quanto al primo supposto accesso, asseritamente attraverso l'androne condominiale, trattavasi in realtà da tempo immemore di una finestra sul muro condominiale di separazione tra il locale della ricorrente ed il citato locale comune utilizzato per le riunioni assembleari, arbitrariamente trasformata dalla ricorrente in porta finestra con antistante cancello; che anche il secondo varco asseritamente posto sul primo pianerottolo delle scale condominiali, anch'esso murato da tempo immemore, al massimo poteva costituire una finestra sia per la larghezza sia perché situato all'altezza del primo pianerottolo e, quindi, ad una certa altezza rispetto al piano di calpestio del locale della ricorrente che era situato invece a piano terra; che non rispondeva al vero che l'unità immobiliare della ricorrente era adiacente all'androne condominiale, perché la prime ed il secondo erano separati da un vero e proprio locale condominiale munito di porta ed oggi utilizzato per lo svolgimento delle assemblee condominiali e sul muro che separava i due locali insisteva da lungo tempo una semplice finestra, rimossa dalla ricorrente che aveva poi provveduto ad abbassarne il muretto sottostante portandolo così ai soli 10 cm. attuali ed a montarvi sopra un cancello in ferro; che la ricorrente, inoltre, in riferimento al varco da aprire sul pianerottolo, non aveva effettuato alcun preliminare controllo statico; che la ricorrente non aveva provato l'esistenza in suo favore dell'unico possibile diritto reale oggetto di tutela ovvero la servitù di passaggio attraverso il locale condominiale per accedere a quello di proprietà esclusiva.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, nonché, in via riconvenzionale, considerato che la ricorrente con il suo comportamento aveva tentato di sovvertire il possesso pacificamente esercitato dal *Parte_3* sul locale in cui si svolgevano le riunioni condominiali, avendo tentato di imporre sullo stesso il suo passaggio dopo aver arbitrariamente trasformato una finestra in porta ed aver sostituito la grata fissa con un cancello, chiedendo che venisse ordinato alla ricorrente l'immediato ripristino a sua cura e spese dello stato dei luoghi in riferimento al muro di divisione tra la sua unità immobiliare e l'adiacente locale condominiale e, per l'effetto, che venisse ordinato alla stessa di provvedere alla rimozione del cancello installato ed il rimontaggio di un'idonea grata previo innalzamento del sottostante muretto, con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria delle spese di lite.

Durante la sommaria istruttoria si procedeva all'espletamento della c.t.u.; quindi, all'udienza del 22 maggio 2025, la causa veniva assunta in riserva per la decisione.

Il ricorso non appare fondato e non merita, pertanto, di trovare accoglimento.

Ed invero, nel premettere che non è configurabile nella specie lo spoglio del possesso dell'immobile di proprietà della ricorrente in quanto, come risulta dall'atto di compravendita allegato in atti, l'accesso al locale di proprietà della stessa, oggetto della richiesta di tutela possessoria, è possibile da via dei Fienili civico 63 e 63/A, appare dirimente la considerazione che la ricorrente non ha

provato di esercitare un potere di fatto sulla modalità di accesso al proprio immobile attraverso i varchi di cui reclama l'apertura accessibili dal civico 65 per un periodo di tempo apprezzabile in epoca immediatamente precedente il lamentato spoglio.

Ed invero, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso si evince che il comportamento posto in essere dalla parte resistente denunciato come spoglio è intervenuto nel contesto temporale immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori volti a rendere accessibile il varco che risultava chiuso tramite una grata, risultando così evidente che la relazione di fatto con il bene di sua proprietà non si era mai esplicata attraverso tale accesso e tanto meno attraverso l'accesso dal pianerottolo risultante ancora chiuso, dovendosi escludere che in questa sede, di natura possessoria, possa essere valutata, come richiesto dalla ricorrente, la sussistenza del diritto della stessa a riaprire il varco di passaggio a ridosso delle scale condominiali, trattandosi di valutazione attinente a profili di natura petitoria, motivo per il quale risultano del tutto irrilevanti in questa sede tutte le argomentazioni svolte in riferimento ai profili di liceità urbanistica.

Alla luce di quanto argomentato, consegue che non è ravvisabile, nella specie, alcuna lesione possessoria, senza che possa attribuirsi rilevanza, al fine di pervenire ad una conclusione diversa, a quanto dedotto dalla ricorrente circa il fatto che in seguito al frazionamento del locale di sua proprietà in due diverse unità immobiliari, una di queste risulterebbe accessibile soltanto aprendo il varco di accesso attraverso il locale *CP_3* facente parte del fabbricato con civico 65, in quanto tale impedimento all'accesso deriva da fatto proprio della ricorrente e non riconducibile ad un comportamento riferibile alla parte resistente, sicché neanche sotto tale profilo risulta configurabile lo spoglio denunciato, con la conseguenza che il ricorso, siccome infondato, deve essere rigettato.
Quanto al ricorso proposto in via riconvenzionale, occorre rilevare che sulla base della c.t.u. espletata nel corso del procedimento e delle planimetrie di cui è corredato l'elaborato peritale, è rimasto accertato che il locale facente parte dell'immobile di proprietà della ricorrente, interessato dall'apertura del varco, non confina direttamente con l'androne *CP_3* ma con un locale, sempre di natura condominiale, utilizzato, secondo la prospettazione della parte resistente, per le riunioni condominiali, con la conseguenza che l'apertura di un varco che, invece di dare accesso immediato all'androne condominiale, dia piuttosto accesso ad un locale autonomo di per sé non destinato al passaggio, di fatto integra gli estremi della molestia possessoria in quanto, l'apertura del varco di accesso, ove realizzato, comportando, inevitabilmente ed in modo coerente con la sua funzione, un passaggio indiscriminato della ricorrente e di terzi all'interno del locale *CP_3* verrebbe ad incidere sulle modalità di esercizio del possesso di tale locale da parte del *Parte_3* e dei condomini esercitate sino al momento dell'apertura del varco, integrando così una lesione possessoria meritevole di tutela in questa sede.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso formulato in via riconvenzionale, deve essere ordinato alla ricorrente l'immediato ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi in riferimento al muro di divisione tra la propria unità immobiliare e l'adiacente locale condominiale e, per l'effetto, deve essere alla stessa ordinato, altresì, di provvedere alla rimozione del cancello installato ed al rimontaggio di un'idonea grata previo innalzamento del sottostante muretto.

Non appaiono sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

In ossequio al medesimo principio, devono essere poste a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso come sopra proposto;

in accoglimento del ricorso proposto in via riconvenzionale ordina a *Parte_1* l'immediato ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi in riferimento al muro di divisione tra la propria unità immobiliare e l'adiacente locale condominiale e, per l'effetto, ordina alla stessa di provvedere alla rimozione del cancello installato ed al rimontaggio di un'idonea grata previo innalzamento del sottostante muretto;

condanna *Parte_1* al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte resistente, che liquida in €. 2.500,00, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;

pone definitivamente a carico di *Parte_1* le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

Si comunichi.

Roma, 7 agosto 2025.

Il Giudice
dott.ssa Maria Letizia Tricoli